

1000615-04.2022.8.26.0292

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Samir Dancuart Omar

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... que assim que informado sobre o roubo orientou o autor como proceder, não havendo falha na prestação de serviços. Acrescentou que não cabe à instituição financeira avaliar cada operação efetuada pelos correntistas e que não restaram caracterizados danos morais. Postulou a improcedência.

Houve réplica (fls. 99/111).

As partes postularam o julgamento antecipado da lide (fls. 115 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Cível

Praça do Três Poderes s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000615-04.2022.8.26.0292 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000615-04.2022.8.26.0292

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Guilherme Felipe Alencar Duarte

Requerido:

Banco Bradesco S.a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Samir Dancuart Omar

Vistos.

GUILHERME FELIPE ALENCAR DUARTE, qualificado nos autos, promoveu a presente "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado, alegando, em síntese, que é correntista do réu e após ter seu celular roubado no dia 01/01/2022, por volta das 04hs, tentou contato via telefone com o banco para solicitar o bloqueio de sua conta, mas não obteve êxito. Acrescentou que enviou e-mail para o réu, com a mesma finalidade, mas não conseguiu concluir os procedimentos indicados na resposta recebida. Aduziu que posteriormente constatou a realização de transferências via PIX em favor de terceiros no valor total de R\$1.860,00. Sustentou que houve falha na prestação de serviços pelo réu, que mesmo ciente do ocorrido não bloqueou sua conta, asseverando que faz jus ao ressarcimento de tal quantia. Alegou ainda que em virtude dos fatos sofreu danos morais. Requereu a gratuidade da justiça e a condenação do réu à restituição de R\$1.860,00, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00. A inicial foi instruída com os documentos de fls. 22/58.

Foram concedidos os benefícios da justiça ao autor (fls. 59).

Citado (fls. 63), o réu apresentou contestação (fls. 64/77), acompanhada de documentos (fls. 78/95). Alegou que as operações impugnadas foram realizadas pelo aplicativo do banco, mediante preenchimento de senha pessoal, caracterizando fortuito externo, tendo em vista que a fraude foi praticada por terceiros fora de suas dependências. Assim, sustentou que não possui responsabilidade pelo ocorrido, destacando que assim que informado sobre o roubo orientou o autor como proceder, não havendo falha na prestação de serviços. Acrescentou que não cabe à instituição financeira avaliar cada operação efetuada pelos correntistas e que não restaram caracterizados danos morais. Postulou a improcedência.

Houve réplica (fls. 99/111).

As partes postularam o julgamento antecipado da lide (fls. 115 e 116).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Prescinde o feito de dilação probatória, comportando julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que os elementos carreados aos autos revelam-se suficientes à formação da convicção por parte deste Juízo.

Cumpra destacar, outrossim, o desinteresse das partes na produção de provas, circunstância que também autoriza o julgamento antecipado.

Pleiteia o autor, em síntese, o ressarcimento de valores transferidos de sua conta bancária após o roubo de seu celular que continha o aplicativo do réu, sob a alegação de que houve falha na prestação de serviços pela instituição bancária que, apesar de comunicada acerca do crime, não procedeu ao bloqueio de sua conta.

É fato incontroverso nos autos que o celular do autor foi roubado por volta das 04hs do dia 01/01/2022. O réu também não impugna de maneira específica a alegação de que o autor tentou entrar em contato via telefone na mesma data para solicitar o bloqueio do acesso à sua conta, além de admitir que no mesmo dia respondeu ao e-mail enviado pelo cliente "dando-lhe instruções para que ele o quanto antes, instalasse o aplicativo em outro aparelho celular de confiança para trocar as senhas e o e-mail cadastrado, conforme documento de fls. 35" (fls. 67).

Destarte, em que pesem os argumentos deduzidos em contestação, resta clara a ocorrência de falha na prestação de serviços pelo banco réu que, devidamente cientificado acerca do roubo, deixou de acatar à solicitação do correntista, permitindo que a fraude ocorresse.

Outrossim, os criminosos lograram acessar os dados bancários do autor e utilizar o aplicativo disponibilizado pelo réu, não havendo, por outro lado, nenhuma prova de culpa exclusiva ou concorrente do consumidor.

Ademais, inexistem nos autos elementos a indicar que as transações realizadas após o roubo do celular enquadravam-se no perfil do autor, cujo saldo foi praticamente zerado após três transferências PIX realizadas em sequência (fls. 31).

Portanto, conclui-se que houve uma falha no atendimento à solicitação do cliente, bem como no controle e fiscalização da utilização do aplicativo.

Diante de tal panorama, e considerando o que dispõe o art. 14, caput, do CDC, forçoso reconhecer que o autor faz jus à restituição do valor indevidamente transferido de sua conta, não havendo que se cogitar de culpa exclusiva de terceiro ou de fortuito externo.

Nesse sentido a tese fixada por ocasião do julgamento do Recurso Especial Nº 1.199.782 - PR (2010/0119382-8), submetido ao procedimento do art. 543-C do CPC/73:

"4. Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, 'culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros'. As instituições bancárias, em situações como a abertura de conta-corrente por falsários, clonagem de cartão de crédito, roubo de cofre de segurança ou violação de sistema de computador por rackers, no mais das vezes, aduzem a excludente da culpa exclusiva de terceiros, sobretudo quando as fraudes praticadas são reconhecidamente sofisticadas. Ocorre que a culpa exclusiva de terceiros apta a elidir a

responsabilidade objetiva do fornecedor é espécie do gênero fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 185). (...) Na mesma linha vem entendendo a jurisprudência desta Corte, dando conta de que a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis. O raciocínio tem sido o mesmo para casos em que envolvem roubo de cofre, abertura de conta-corrente ou liberação de empréstimo mediante utilização de documentos falsos, ou, ainda, saques indevidos realizados por terceiros. (...) 6. Portanto, para efeitos do que prevê o art. 543-C do CPC, encaminho a seguinte tese: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

No mais, inegável que os fatos narrados suplantaram o mero aborrecimento e possuíam aptidão para interferir no comportamento psicológico do autor, causando-lhe aflição e angústia.

De fato, após ser vítima de crime, o autor agiu de forma diligente, mas por falha do réu teve praticamente todo o numerário disponível em sua conta subtraído no mesmo dia, não sendo difícil imaginar as dificuldades então enfrentadas em virtude da falta de saldo positivo.

Caracterizados, portanto, os danos morais.

A propósito, confira-se:

Indenização - Empréstimo e transferências não reconhecidas pela correntista - Relação de consumo caracterizada - Fraude praticada por terceiro através do aplicativo de celular roubado - Responsabilidade objetiva - Aplicação da teoria do risco - Devolução dos valores retirados da conta - Necessidade - Dano moral configurado - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1º e §11, CPC. (TJSP; Apelação Cível 1018813-16.2021.8.26.0554; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 23/05/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Transações não autorizadas realizadas após furto de celular - Sentença de parcial procedência - Inconformismo de ambos litigantes - Ilegitimidade passiva da casa bancária afastada - Réu que é banco totalmente digital e afirma ter sido comunicado do furto cinco minutos depois da TED, quando o cartão foi bloqueado - Autora que alega ter comunicado o banco uma hora depois do furto, quando não havia notícia de nenhuma transação realizada - Se havia transcorrido apenas cinco minutos de uma TED haveria sim a possibilidade de reversão imediata, com pedido de bloqueio da agência bancária de destino do Itaú, para que referido valor não fosse movimentado, até que se confirmasse a fraude e devolvesse à vítima - Banco réu que não demonstrou sequer qualquer comunicação ou contato com a agência de destino do valor questionado - A informação de que o celular da requerente estava desbloqueado não é suficiente para imputar a ela a responsabilidade pela fraude sofrida, pois que bem provável que ele estaria em uso quando foi furtado - Ainda que estivesse bloqueado, ao que se tem notícias, as quadrilhas já sabem atuar de modo a alterar as senhas e reconhecimento facial para desbloqueio dos aparelhos - Não há aqui demonstração de que a segurança empregada para evitar fraudes por parte da casa bancária tem sido com excelência, pois ao que consta até mesmo das razões de recurso, a modificação da senha do aplicativo bancário, com acesso imediato ao e-mail para alteração de senha revela-se primário - Sequer existe redução preventiva e imediata de limites de transação por 24 horas ou 48 horas, quando ocorre a alteração de senha, justamente pela suspeita de fraude e a crescente ocorrência deste tipo de crime, que não poderia ser desconhecida pela casa bancária - Fragilidade do sistema bancário do réu, especialmente do

gerenciamento do sistema de alteração de senhas e segurança do sistema para evitar fraudes, além da ausência de ação imediata para evitar a TED, que tinha acabado de ser realizada - Responsabilidade que deve ser imputada ao requerido - Casa bancária que não comprovou ter realizado qualquer investigação administrativa para apurar o ocorrido, deixando o consumidor à deriva - Cumpria ao banco apelante comprovar que a transação questionada foi realizada pela autora ou em seu proveito, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, ônus que lhe competia - Falha na prestação de serviços que causou danos ao correntista - Dano moral configurado - Valor a título de danos morais que merece ser majorado - Sentença reformada para elevação dos danos morais para R\$ 10.000,00 - Não provido o apelo do banco réu e parcialmente provido o recurso da autora. (TJSP; Apelação Cível 1057505-91.2021.8.26.0002; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022)

Como é cediço, o valor dos danos morais é fixado de acordo com o prudente arbítrio do juiz, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se ainda em conta a teoria do desestímulo e a vedação do locupletamento sem causa. No caso, levando em consideração as circunstâncias concretas do caso em apreço, a capacidade econômica das partes, a necessidade de desestimular condutas semelhantes, sem contudo, enriquecer indevidamente o autor, reputo suficiente a fixação dos danos morais no valor pleiteado na inicial, a saber, R\$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. A procedência, destarte, é medida de rigor.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para condenar o réu: (a) à restituição do valor de R\$1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais) ao autor, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP, a partir das transferências realizadas, e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R\$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do NCPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.I.C.

Jacarei, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA